



PUTUSAN

Nomor 1226 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SLAMET WIYONO alias BAMBANG bin MUHAMMAD DAWAM;**

Tempat Lahir : Boyolali;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/6 Juni 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Karangnongko RT 006 RW 002, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atau Dukuh Kalongan, Desa Pulisen RT 002 RW 013, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1226 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET WIYONO alias BAMBANG bin MUHAMMAD DAWAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET WIYONO alias BAMBANG bin MUHAMMAD DAWAM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, wama hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, nomor mesin JM B1E1066528, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, wama hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, nomor mesin KB22E1037820, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;Dikembalikan kepada pihak PT. Summit Oto Finance melalui Saksi Arif Noor Rachman, S.H. bin Moch Mudakir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, nomor mesin JM81E2811423, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, wama hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, nomor mesin JM81E2811220, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1226 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, wama hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, nomor mesin KB22E1037104, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, wama hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, nomor mesin KB22E1034300, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pihak PT. Federal International Finance (FIF) Puryanto, S.H. bin Sutoyo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, wama hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, nomor mesin JMB1E1110926, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, wama hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, nomor mesin JM81E2810362, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A54 warna hitam kombinasi ungu beserta kartu perdana;
- 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Gren Max Pick Up warna abu-abu nomor polisi K-AD-9442- PM;
- 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Gren Mex Pick Up warna putih nomor polisi AD-8461-VM;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 27 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET WIYONO alias BAMBANG bin MUHAMMAD DAWAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1226 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB119PK066910, nomor mesin JMB1E1066528, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2213PK037900, nomor mesin KB22E1037820, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pihak PT. Summit Oto Finance melalui Saksi Arif Noor Rachman, S.H. bin Moch Mudakir;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8125PK810823, nomor mesin JM81E2811423, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810846, nomor mesin JM81E2811220, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2218PK037231, nomor mesin KB22E1037104, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra GTR, warna hitam, tahun 2023, nomor rangka MH1KB2216PK034439, nomor mesin KB22E1034300, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pihak PT. Federal International Finance (FIF) melalui Saksi Puryanto, S.H. bin Sutoyo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio, warna hijau, tahun 2023, nomor rangka MH1JMB114PK111641, nomor mesin JMB1E1110926, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1226 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam merah, tahun 2023, nomor rangka MH1JM8126PK810006, nomor mesin JM81E2810362, tanpa nomor polisi, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A54 warna hitam kombinasi ungu beserta kartu perdana;
- 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Gren Max Pick Up warna abu-abu nomor polisi K-AD-9442-PM;
- 1 (satu) unit Kbm merek Daihatsu Gren Mex Pick Up warna putih nomor polisi AD-8461-VM;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 371/PID/2024/PT SMG tanggal 21 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.K/2024/PN Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1226 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Juni 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa keberatan dengan putusan *judex facti* yang menjatuhkan sanksi penambahan penyitaan dan perampasan harta benda-kekayaan Terdakwa dengan maksud Terdakwa tidak mengulangi tindak perbuatan sama, akan tetapi penjatuhan saksi tambahan tersebut sangat memberatkan karena akan mematikan mata pencaharian Terdakwa setelah menjalani masa penahanan, yang dapat memicu tindak kejahatan lain karena faktor ekonomi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1226 K/Pid/2024



- Bahwa Terdakwa telah menerima sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dari Saksi Muhammad Iwan dengan cara dikirim dari Pati menuju rumah Terdakwa di Boyolali dengan menggunakan truk yang disewa dari Saksi Kuswanto bin Juremi dan disopiri oleh Saksi Kuswanto;
- Bahwa sepeda motor kiriman tersebut ditampung di sebuah gudang di Boyolali, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menggunakan *container* menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk dikirim ke Timor Leste tanpa dokumen yang sah atas perintah Sdr. Andika;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dari Saksi Muhammad Iwan untuk sekali pengiriman dari Saksi Muhammad Iwan ke Terdakwa;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa dan juga Terdakwa mempunyai *mens rea* yang sama dengan Sdr. Andika dan Saksi Muhammad Iwan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Peran Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana dengan cara menerima sepeda motor berbagai jenis padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena adanya keuntungan yang diperoleh berupa upah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 481 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1226 K/Pid/2024



- Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai barang bukti yang dirampas untuk negara telah tepat mengingat barang bukti tersebut telah terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 481 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA SLAMET WIYONO alias BAMBANG bin MUHAMMAD DAWAM** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1226 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

ttd.

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1226 K/Pid/2024